Estratégia Concursos

Aula 14

PRF (Policial) Passo Estratégico de Direito Administrativo

Autor:

Equipe Túlio Lages, Tulio Lages

19 de Novembro de 2024

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) O que é mais cobrado no assunto - Responsabilidade Civil do Estado - Cebraspe - Nível Superior 3

2) Roteiro de Revisão - Responsabilidade Civil do Estado 4

3) Aposta Estratégica - Responsabilidade Civil do Estado - Cebraspe - Nível Superior 10

4) Questões Estratégicas - Responsabilidade Civil do Estado - Cebraspe 11

5) Questionário de Revisão - Responsabilidade Civil do Estado 38

6) Lista de Questões Estratégicas - Responsabilidade Civil do Estado - Cebraspe 47

7) Caderno de Jurisprudência Complementar - Responsabilidade Civil do Estado 60

8) Referências Bibliográficas 62

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O QUE É MAIS COBRADO DENTRO DO ASSUNTO?

Considerando os tópicos que compõem o nosso assunto, possuímos a seguinte distribuição percentual:

Tópico	% de cobrança Cebraspe
Evolução - Teorias	8,0%
Responsabilidade objetiva - risco administrativo prevista no art. 37, § 6º da CF/88	36,0%
Responsabilidade - omissão	12,0%
Caso fortuito e força maior	8,0%
Danos decorrentes de obra pública	4,0%
Responsabilidade por atos legislativos e jurisdicionais	8,0%
Ações de reparação de dano e regressiva	12,0%
Responsabilidade administrativa, civil e penal do agente público	12,0%

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

- Esferas de responsabilização: civil x administrativa x penal

  Responsabilidade civil = decorre de infrações a normas de direito civil, gerando a obrigação de reparar dano ou ressarcir prejuízo.

  Responsabilidade administrativa = decorre de infrações a normas administrativas.

  Responsabilidade penal = decorre de infrações a normas penais, configurando a prática de crimes ou contravenções penais.

- Responsabilidade do Estado (pessoa jurídica) é sempre civil, mas a do agente público pode ser administrativa, penal e/ou civil.

- Teorias da responsabilidade estatal

  a) Irresponsabilidade do Estado

  Como a própria denominação deixa claro, o Estado não pode ser responsabilizado por qualquer dano causado por seus agentes.

  b) Responsabilidade com culpa comum

  A responsabilidade estatal do tipo subjetiva e só alcança atos de gestão (não abrange atos de império), quando constatada culpa do agente público.

  c) Culpa administrativa

  A responsabilidade estatal seria do tipo subjetiva e ocorre quando constatada culpa do Estado (não do agente público!) nos casos de falta ou má qualidade do serviço.

  Essa teoria é utilizada como subsídio para responsabilização estatal em caso de omissão.

  d) Risco administrativo

  A responsabilidade estatal seria do tipo objetiva e ocorre quando há nexo de causalidade entre a ação do agente público e o dano, podendo ser afastada em determinadas situações (excludentes de responsabilidade).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Não há necessidade de que haja má prestação ou falta do serviço, mas apenas que haja serviço prestado – atuação estatal que provocou ou dano ou "fato do serviço".

O Estado pode demonstrar culpa do pretenso lesado e, assim, afastar-se (integral ou parcialmente) da responsabilização.

e) Risco integral

A responsabilidade estatal seria do tipo objetiva e ocorre quando há nexo de causalidade entre a ação do agente público e o dano, não podendo ser afastada em qualquer hipótese (não incidência de excludentes de responsabilidade).

Essa teoria é aplicada na responsabilidade por danos ambientais (Lei 6.938/1981, art. 14, § 1°), bem como na indenização por danos decorrentes de ataques terroristas e atos de guerra a aeronaves brasileiras (Lei 10.744/2003).

- Fundamento constitucional da responsabilidade civil do Estado: CF, art. 37, § 6°. Com base nesse dispositivo, é possível verificar que a responsabilidade civil do Estado:

- Pressupõe a existência de 3 sujeitos: Estado, agente público e terceiro lesado.

- É do tipo objetiva, na modalidade risco administrativo: não depende de dolo ou culpa, nem da existência de relação contratual, tampouco que o agente público cometa ato ilícito (contrário a lei) – basta que haja nexo causal entre o dano e a atuação (conduta comissiva) do agente público (veja que o dispositivo constitucional fala "responderão pelos danos... causados a terceiros").

- Precedente(s) importante(s):

JURISPRUDÊNCIA
"1. O Estado é responsável na esfera cível por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, nos termos da Teoria do Risco Administrativo. *2. É ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil.* *3. A perícia inconclusiva sobre a origem de disparo fatal durante operações policiais e militares não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do Estado, por constituir elemento indiciário"[1].*

No caso de omissão do Estado, sua responsabilidade civil é subjetiva.

- Alcança a pessoas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público, inclusive os delegatários de serviço público.

[1] STF - ARE 1.385.315

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Perceba que, para o dispositivo constitucional mencionado, o que importa é que sejam pessoas jurídicas "prestadoras de serviços públicos". Assim, as empresas estatais exploradoras de atividade econômica não estão abrangidas pela responsabilidade objetiva do art. 37, § 6° da CF – sua responsabilidade é subjetiva, na modalidade culpa comum.

Os delegatários (concessionárias, permissionárias e autorizadas) estão alcançadas pela responsabilidade objetiva (porque prestam serviços públicos) relativamente a usuários e não-usuários do serviço[2].

- Depende que o agente atue na condição de agente público (veja que o dispositivo fala "nessa qualidade").

- Não é afastada em caso de dolo ou culpa do responsável, mas, nesse caso, é assegurada à Administração o direito de regresso contra ele.

- Na ação regressiva, cabe à Administração provar que o responsável agiu com dolo ou culpa (a responsabilidade do agente é subjetiva, na modalidade culpa comum).

- Responsabilidade do Estado por omissão

No caso de omissão do Estado, sua responsabilidade civil é subjetiva, na modalidade culpa administrativa, cabendo ao pretenso lesado provar culpa do Poder Público (não precisa ser de um agente público específico), em decorrência da falta do serviço que deveria ter prestado e que, se o houvesse, teria evitado o dano (ou seja, o nexo causal entre o dano e a omissão estatal).

A responsabilidade estatal por omissão, subjetiva, geralmente é utilizada em casos em que o dano foi causado por atos de terceiros (não agentes públicos, como delinquentes ou multidões) ou por fenômenos da natureza (ex: enchente).

O Estado só será responsabilizado por omissão, em regra, quando o dano era evitável.

Por outro lado, no caso de danos a pessoas sob a guarda/custódia do Poder Público (ex: presidiários), a responsabilidade do Estado é objetiva, ainda que o dano não tenha sido provocado por uma atuação direta de um agente público, ou ainda, mesmo em caso de omissão do Estado, em razão de seu dever de custódia (ex: detento assassinado por colega de cela dentro da penitenciária).

- Excludentes de responsabilidade

[2] STF – RE 591.874/MS.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

São situações que rompem o nexo causal e podem excluir a responsabilidade (tanto a objetiva quanto a subjetiva) do Estado:

a) Culpa exclusiva ou concorrente da vítima

Na culpa exclusiva da vítima, a responsabilidade do Estado é integralmente afastada e, na culpa concorrente da vítima, parcialmente afastada.

b) Caso fortuito e força maior

c) Fato exclusivo de terceiros

- Ação de reparação do dano

- Deve ser movida pelo particular em desfavor da Administração (pessoa jurídica), e não do agente público que causou o dano, que, regra geral, sequer pode figurar como litisconsórcio passivo[3] - inaplicabilidade da denunciação à lide do agente, como regra.

- Está sujeita ao prazo de prescrição de 5 (cinco) anos, conforme art. 1°-C da Lei 9.494/1997.

- Ação regressiva

- Só pode ser intentada quando houver dolo ou culpa na atuação do agente

- Não pode ser interposta antes do trânsito em julgado da decisão que reconhece a responsabilidade do Estado por dano causado ao particular.

- Transmite-se aos herdeiros do agente causador do dano, até o limite do patrimônio transferido.

- Via de regra, é imprescritível (art. 37, § 5° da CF), sem prejuízo dos seguintes entendimentos do STF:

a) as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (LIA) são imprescritíveis[4] (em entendimento exarado antes do advento da Lei 14.230/2021, quando a LIA ainda previa a possibilidade de ato de improbidade decorrente de conduta culposa).

b) "é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil"[5] (estão abrangidos, assim, os ilícitos que violem normas de direito privado, não

[3] STF – Re 344.133/PE.
[4] STF – RE 852.475.
[5] STF – RE 669.069.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

alcançando, portanto, ilícitos decorrentes de infrações de direito público, como os de natureza penal e as ações de ressarcimento ao erário decorrentes de atos dolosos de improbidade administrativa, que, como já asseverado, são imprescritíveis, segundo o mesmo STF).

- Responsabilidade por atos legislativos e atos judiciais

Em regra, em decorrência de tais atos (praticados no exercício da função típica do Poder Legislativo ou do Judiciário), não cabe responsabilização civil do Estado. Exceções:

- **Atos legislativos:** é possível a responsabilização do Estado em virtude de danos causados por lei de efeitos concretos ou de lei com inconstitucionalidade declarada pelo STF.

- **Atos judiciais:** é possível a responsabilização do Estado na hipótese prevista na CF, art. 5°, LXXV:

CF, art. 5°, LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;

Destaca-se que o "erro judiciário" mencionado pelo dispositivo, restringe-se a erro na esfera penal.

O código de processo civil (art. 143) estabelece, ainda, outra hipótese de responsabilização por atos judiciais: "O juiz responderá, civil e regressivamente, por perdas e danos quando: i) no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude; e ii) recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte".

- Casos especiais de responsabilidade

a) Danos decorrentes de obras públicas

- Pelo só fato da obra: resp. objetiva – risco administrativo.

- Pela má execução da obra: se for o Estado executando a obra, a resp. será objetiva. Se for um particular contratado, a resp. será subjetiva e o Estado responde de forma subsidiária (art. 120 da Lei 14.133/2021).

b) Responsabilidade civil dos notários: resp. subjetiva do tabelião (art. 22 da Lei 13.286/2016).

c) Responsabilidade por atentados terroristas

- A União é autorizada, na forma e critérios estabelecidos pelo Poder Executivo, a assumir despesas de responsabilidades civis perante terceiros na hipótese da ocorrência de danos a bens e pessoas, passageiros ou não, provocados por atentados terroristas, atos de guerra

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ou eventos correlatos, ocorridos no Brasil ou no exterior, contra aeronaves de matrícula brasileira operadas por empresas brasileiras de transporte aéreo público, excluídas as empresas de táxi aéreo (art. 1°, *caput*, da Lei 10.744/2003).

- A doutrina assevera que se trata da modalidade risco integral.

d) Responsabilidade civil por danos nucleares: independe da existência de culpa (CF, art. 21, XXIII, "d") sendo, para muitos autores, do tipo objetiva, na modalidade risco integral, embora haja certa controvérsia na doutrina.

- Precedente(s) importante(s):

JURISPRUDÊNCIA
"A responsabilidade civil da Administração Pública por danos ao meio ambiente, decorrente de sua omissão no dever de fiscalização, é de caráter solidário, mas de execução subsidiária."[6]

[6] STJ – Súmula 652

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

APOSTA ESTRATÉGICA

A ideia desta seção é apresentar os pontos do conteúdo que mais possuem chances de serem cobrados em prova, considerando o histórico de questões da banca em provas de nível semelhante à nossa, bem como as inovações no conteúdo, na legislação e nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais[1].

Dentro do assunto "Responsabilidade Civil do Estado", "Responsabilidade objetiva - risco administrativo prevista no art. 37, § 6º da CF/88" é/são o(s) ponto(s) que acreditamos que possui(em) mais chances de ser(em) cobrado(s) pela banca.

Dessa forma, é importante memorizar as principais características da Teoria do Risco Administrativo e o disposto no art. 37, § 6º da CF/88.

Responsabilidade Objetiva - Risco Administrativo

- Art 37, § 6° "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."
- Responsabilidade Objetiva do Estado
- Requisitos:
  - dano;
  - conduta administrativa;
  - nexo causal.
- O Estado se exime se comprovar culpa exclusiva do particular
- A culpa concorretente atenua a reparação

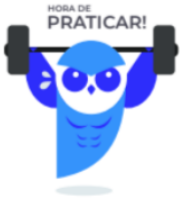
[1] Vale deixar claro que nem sempre será possível realizar uma aposta estratégica para um determinado assunto, considerando que às vezes não é viável identificar os pontos mais prováveis de serem cobrados a partir de critérios objetivos ou minimamente razoáveis.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.



Responsabilidade objetiva - risco administrativo prevista no art. 37, § 6° da CF/88

1. (CEBRASPE/2024/TCE-PR/Auditor de Controle Externo - Jurídica) De acordo com a doutrina majoritária acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue os itens a seguir.

I Em regra, a responsabilidade do Estado é subjetiva.

II A responsabilidade civil do Estado, em qualquer hipótese, exige a prática de uma conduta comissiva.

III No Brasil, como regra, adota-se a teoria do risco administrativo, que admite a exclusão da responsabilidade civil do Estado, por exemplo, na hipótese de culpa exclusiva da vítima.

IV O nexo de causalidade entre a lesão e a conduta atribuível ao Estado é um dos requisitos indispensáveis para a configuração da responsabilidade civil do Estado.

Estão certos apenas os itens

a) I e II.

b) II e III.

c) III e IV.

d) I, II e IV.

e) I, III e IV.

Comentários

Item I - **incorreto**. A reponsabilidade do Estado é objetiva, conforme podemos extrair do § 6º do artigo 37 da Constituição Federal:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 37, § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.*

Item II - **incorreto**. O que é necessário é que se forme o nexo causal entre a atuação do Estado e o dano causado a terceiro. Logo a atitude pode ser tanto comissiva quanto omissiva.

Item III - **correto**. Está de acordo, já que existem situações que rompem o nexo causal entre o dano causado a terceiro e a ação/omissão do Estado, e assim a responsabilidade do Estado deixa de existir, sendo uma delas a culpa exclusiva da vítima.

Item IV - **correto**. Conforme comentários anteriores, no Brasil se adota a teoria do risco administrativo, na qual o nexo causal entre a ação estatal e o dano a terceiro representa um dos requisitos necessários para se configurar a responsabilidade civil do Estado.

Dessa forma, apenas os itens III e IV estão corretos, sendo a letra C o gabarito.

Gabarito: Letra C.

2. (CEBRASPE/2022/SEFAZ-SE/Auditor Técnico de Tributos) No que diz respeito à responsabilidade do Estado, assinale a opção correta.

a) Dano anormal é aquele que alcança destinatários determinados, ou seja, que atinge um indivíduo ou uma classe delimitada de indivíduos.

b) Caso fortuito exclui a responsabilidade estatal.

c) Dano específico é aquele que ultrapassa os inconvenientes naturais e esperados da vida em sociedade.

d) Dano antijurídico exige a presença do dano anormal e do dano específico.

e) As concausas afastam a culpa concorrente.

Comentários

Inicialmente é importante termos em mente as definições de dano anormal e dano específico, conforme ensina Alexandre Mazza[1]:

> *De acordo com a doutrina, para que o dano seja indenizável deve possuir duas características: ser anormal e específico.*

[1] Manual de Direito Administrativo – 4ª Ed. – Pág. 321

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> ***Dano anormal*** *é aquele que ultrapassa os inconvenientes naturais e esperados da vida em sociedade. Isso porque o convívio social impõe certos desconfortos considerados normais e toleráveis, não ensejando o pagamento de indenização a ninguém. Exemplo de dano normal: funcionamento de feira livre em rua residencial.*
>
> *Considera-se* ***dano específico*** *aquele que alcança destinatários determinados, ou seja, que atinge um indivíduo ou uma classe delimitada de indivíduos. Por isso, se o dano for geral, afetando difusamente a coletividade, não surge o dever de indenizar. Exemplo de dano geral: aumento no valor da tarifa de ônibus.*
>
> *Presentes os dois atributos, considera-se que o dano é antijurídico, produzindo o dever de pagamento de indenização pela Fazenda Pública.*

Agora vamos analisar as alternativas:

Letra A - **incorreta**. A alternativa faz referência ao dano específico.

Letra B - **incorreta**. O caso fortuito por si só não exclui a responsabilidade do Estado, é necessário que seja rompido o nexo causal entre a ação estatal e o dano sofrido por terceiro para que haja a excludente de responsabilidade.

Letra C - **incorreta**. Essa é a definição de dano anormal.

Letra D - **correta**. Está de acordo com a lição que nos traz Alexandre Mazza, descrita acima.

Letra E - **incorreta**. As concausas estão ligadas à culpa concorrente, sendo fator de mitigação ou causa atenuante da responsabilidade, conforme ensinamento de Alexandre Mazza[2]:

> *Diferente é a solução para os casos da chamada culpa concorrente, em que a vítima e o agente público provocam, por culpa recíproca, a ocorrência do prejuízo. Nesses casos, fala-se em concausas. Exemplo: acidente de trânsito causado porque a viatura e o carro do particular invadem ao mesmo tempo a pista alheia. Nos casos de culpa concorrente, a questão se resolve com a produção de provas periciais para determinar o maior culpado. Da maior culpa, desconta-se a menor, realizando um processo denominado compensação de culpas. A culpa concorrente não é excludente da responsabilidade estatal, como ocorre com a culpa exclusiva da vítima. Na verdade, a culpa concorrente é fator de mitigação ou causa atenuante da responsabilidade. Diante da necessidade de discussão sobre culpa ou dolo, nos casos de culpa concorrente aplica-se a teoria subjetiva;*

Gabarito: Letra D.

---

[2] Manual de Direito Administrativo – 4ª Ed. – Pág. 320

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

3. (CEBRASPE/2015/TRE GO/AJAA) Rafael, agente público, chocou o veículo que dirigia, de propriedade do ente ao qual é vinculado, com veículo particular dirigido por Paulo, causando-lhe danos materiais.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o seguinte item.

Rafael pode ser responsabilizado, regressivamente, se for comprovado que agiu com dolo ou culpa, mesmo sendo ocupante de cargo em comissão, e deve ressarcir a administração dos valores gastos com a indenização que venha a ser paga a Paulo.

Comentários

Vejamos o que dispõe o art. 37, § 6°, da CF/1988:

> *Art. 37. (...)*
>
> *§ 6° As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.*

Ainda que ocupe cargo em comissão, Rafael é considerado agente público, de modo que incidirá a responsabilidade objetiva do ente ao qual está vinculado.

Desse modo, comprovada a culpa ou o dolo de Rafael, é autorizada a ação regressiva em face desse agente público, para ressarcimento do valor gasto pela Administração Pública a título de indenização em favor de Paulo.

Gabarito: Certo

4. (CEBRASPE/2012/ANCINE) A respeito do poder de polícia, da licitação e da responsabilidade civil, julgue o item subsequente.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é subjetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço.

Comentários

Os delegatários (concessionárias, permissionárias e autorizadas) estão alcançadas pela responsabilidade objetiva (porque prestam serviços públicos) relativamente a usuários e não-usuários do serviço, conforme tese firmada pelo STF no Tema 130:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.*

Gabarito: Errado.

5. (CEBRASPE/2016/TRT 8) A respeito da responsabilidade civil do Estado, assinale a opção correta.

a) A responsabilidade civil objetiva das concessionárias e permissionárias de serviços públicos abrange somente as relações jurídicas entre elas e os usuários dos serviços públicos.

b) A responsabilidade civil objetiva aplica-se a todas as pessoas jurídicas de direito público.

c) O princípio da pessoalidade é o que orienta a responsabilidade civil do Estado.

d) As pessoas jurídicas de direito público não se responsabilizam pelos danos causados por seus agentes.

e) A responsabilidade da administração pública será sempre objetiva.

Comentários

Extrai-se do art. 37, § 6º, da CF/1988 que todas as pessoas jurídicas de direito público estão sujeitas à responsabilidade civil objetiva:

> *Art. 37 (...)*
>
> *§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.*

Dessa forma a alternativa correta é a letra B. Vejamos o erro das demais:

Letra A - incorreta. O STF vem reiteradamente adotando o entendimento de que a responsabilidade civil objetiva das concessionárias e permissionárias de serviços públicos abrange não somente as relações jurídicas entre elas e os usuários dos serviços públicos, mas, também, os terceiros não usuários desses serviços.

Letra C - incorreta. O princípio da pessoalidade não orienta a responsabilidade civil do Estado, pois essa responsabilidade é imputada diretamente ao Estado (princípio da impessoalidade), que pode ajuizar ação regressiva em face do agente causador do dano.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Letra D - incorreta. As pessoas jurídicas de direito público se responsabilizam pelos danos causados por seus agentes, nos termos do art. 37, § 6°, da CF/1988, supratranscrito.

Letra E - incorreta. Não é sempre que a responsabilidade da administração pública será objetiva; nos casos de omissão, a responsabilidade será subjetiva.

Gabarito: Letra B

6. (CEBRASPE/2015/TRE MT) O tocante à responsabilidade civil do Estado, assinale a opção correta.

a) A previsão constitucional que estabelece a responsabilidade objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros refere-se à responsabilidade contratual e extracontratual do Estado.

b) Tratando-se de responsabilidade por dano nuclear, é inaplicável a excludente que consiste na culpa exclusiva da vítima para afastar o dever de indenizar.

c) Em se tratando de responsabilidade fundada no risco administrativo, para a configuração do nexo causal, devem ser investigados os elementos subjetivos do dolo ou da culpa do agente público.

d) Pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de transporte coletivo responde de forma subjetiva por eventuais danos causados a terceiros não usuários do serviço.

e) A clássica diferenciação entre fortuito externo e interno perde relevância para a teoria do risco administrativo, já que não configuram excludentes de responsabilidade.

Comentários

A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa (CF, art. 21, XXIII, "d") sendo, para muitos autores, do tipo objetiva, na modalidade risco integral, embora haja certa controvérsia na doutrina.

> *Art. 21. (...)*
>
> *XXIII - (...)*
>
> *d) a responsabilidade civil por danos nucleares* ***independe da existência de culpa****;*

Dessa forma a alternativa correta é a letra B. Vejamos o erro das demais:

Letra A - incorreta. A previsão constitucional que estabelece a responsabilidade objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros refere-se apenas à responsabilidade extracontratual do Estado, não à responsabilidade contratual.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Letra C - incorreta. Na teoria do risco administrativo, aplica-se a responsabilidade civil objetiva do Estado, sendo desnecessária a demonstração de dolo ou culpa do agente público, consoante o art. 37, § 6°, da CF/1988:

> *Art. 37 (...)*
>
> *§ 6° As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.*

Letra D - incorreta. Pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de transporte coletivo responde de forma objetiva, não subjetiva, por eventuais danos causados a terceiros não usuários do serviço, conforme tese firmada pelo STF no Tema 130:

> *A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.*

Letra E - incorreta. Na teoria do risco administrativo, o caso fortuito e a força maior atuam como excludentes de responsabilidade.

Gabarito: Letra B

7. (CEBRASPE/2015/TRE GO/AJAA) Rafael, agente público, chocou o veículo que dirigia, de propriedade do ente ao qual é vinculado, com veículo particular dirigido por Paulo, causando-lhe danos materiais.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o seguinte item.

A responsabilidade da administração pode ser afastada caso fique comprovada a culpa exclusiva de Paulo e pode ser atenuada em caso de culpa concorrente.

Comentários

Aplicam-se as excludentes de responsabilidade, entre elas, a existência de culpa exclusiva da vítima, mesmo na teoria do risco administrativa. Nesse caso, a indenização é indevida.

Por outro lado, se houver culpa concorrente da vítima, a indenização pode ser reduzida, em razão da contribuição do próprio indivíduo para o evento lesivo.

Gabarito: Certo

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

8. (CEBRASPE/2013/MPU/Analista – Apoio Jurídico) Acerca do controle legislativo da administração e da responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte.

A responsabilidade civil do Estado incide apenas se os danos causados forem de caráter patrimonial.

Comentários

Com relação ao dano, o art. 37, § 6°, da CF/1988 não limita a responsabilidade civil do Estado aos danos de caráter patrimonial (o dispositivo menciona apenas "danos"), podendo ser aplicada, também, em caso de dano moral ou estético:

> *Art. 37. (...)*
>
> *§ 6° As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.*

Gabarito: Errado.

9. (CEBRASPE/2016/ANVISA) Julgue o item que se segue, relativo aos fundamentos da responsabilidade civil do Estado atualmente adotados pelo direito brasileiro.

Em virtude da observância do princípio da supremacia do interesse público, será integralmente excluída a responsabilidade civil do Estado nos casos de culpa — seja exclusiva, seja concorrente — da vítima atingida pelo dano.

Comentários

Realmente no sistema de responsabilidade civil do Estado, é possível a excludente de responsabilidade sob culpa exclusiva da vítima, porém, no caso de culpa concorrente a responsabilidade civil do Estado será apenas atenuada, e não excluída.

Gabarito: Errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

10. (CEBRASPE/2016/ANVISA) Julgue o item que se segue, relativo aos fundamentos da responsabilidade civil do Estado atualmente adotados pelo direito brasileiro.

Um ato, ainda que lícito, praticado por agente público e que gere ônus exorbitante a um cidadão pode resultar em responsabilidade civil do Estado.

Comentários

Pouco importa se o ato é ilícito ou lícito.

Para que haja responsabilidade civil extracontratual do Estado, basta apenas que a conduta do agente público resulte em dano, consoante artigo 37, § 6°, da CF/88:

> *Art. 37. (...)*
>
> *§ 6° As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.*

Gabarito: Certo.

11. (CEBRASPE/2016/ANVISA) Julgue o item que se segue, relativo aos fundamentos da responsabilidade civil do Estado atualmente adotados pelo direito brasileiro.

Para a caracterização da responsabilidade civil do Estado, basta a comprovação da qualidade de agente público, não se exigindo para isso que o agente esteja agindo no exercício de suas funções.

Comentários

É necessário que o agente público esteja no exercício de suas funções, em razão da expressão "nessa qualidade" constante do artigo 37, § 6°, da CF/88:

> *Art. 37. (...)*
>
> *§ 6° As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.*

Gabarito: Errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

12. (CEBRASPE/2014/PF) Considere que, durante uma operação policial, uma viatura do DPF colida com um carro de propriedade particular estacionado em via pública. Nessa situação, a administração responderá pelos danos causados ao veículo particular, ainda que se comprove que o motorista da viatura policial dirigia de forma diligente e prudente.

Comentários

Pouco importa se o agente público agiu de modo diligente, prudente, com dolo ou culpa.

Para que haja responsabilidade civil extracontratual do Estado, basta apenas que a conduta do agente público resulte em dano, consoante art. 37, § 6°, da CF/88:

> *Art. 37. (...)*
>
> *§ 6° As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.*

Gabarito: Certo.

▪

13. (CEBRASPE/2014/SUFRAMA) Um veículo da SUFRAMA, conduzido por um servidor do órgão, derrapou, invadiu a pista contrária e colidiu com o veículo de um particular. O acidente resultou em danos a ambos os veículos e lesões graves no motorista do veículo particular.

Com referência a essa situação hipotética, julgue o item que se segue.

Provado que o motorista da SUFRAMA não agiu com dolo ou culpa, a superintendência não estará obrigada a indenizar todos os danos sofridos pelo condutor do veículo particular.

Comentários

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, ou seja, não depende de dolo ou culpa do agente público, portanto, no caso da assertiva a SUFRAMA estará obrigada a indenizar o particular pelos danos ocorridos, nos termos do art. 37, § 6°, da CF/88:

> *Art. 37. (...)*
>
> *§ 6° As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.*

Gabarito: Errado.

14. (CEBRASPE/2014/ANATEL) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.

Caso seja impossível a identificação do agente público responsável por um dano, o Estado será obrigado a reparar o dano provocado por atividade estatal, mas ficará inviabilizado de exercer o direito de regresso contra qualquer agente.

Comentários

Os danos causados a terceiros por agente público (agindo nessa qualidade) são indenizados pelo Estado.

Só que, no caso de dolo ou culpa do agente público, o Estado, apesar de se manter obrigado à reparação do dano causado ao terceiro lesado, tem o direito de regresso contra o agente público responsável, conforme art. 37, § 6º, da CF/88:

> *Art. 37. (...)*
>
> *§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.*

Entretanto, se não é possível identificar o agente público causador do dano, o direito de regresso do Estado resta prejudicado.

Gabarito: Certo.

15. (CEBRASPE/2013/ANTT) Com relação ao regime disciplinar dos servidores públicos civis da União, julgue o item que se segue.

Considere que determinado servidor da ANTT, no exercício de sua função, tenha causado dano a terceiro. Nessa situação, o servidor responderá diretamente perante o terceiro pelos prejuízos causados.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Nesse caso a responsabilidade será objetiva do Estado, que poderá exercer seu direito de regresso contra o servidor da ANTT, caso este tenha agido com dolo ou culpa, nos termos do art. 37, § 6°, da CF/88:

> *Art. 37. (...)*
>
> *§ 6° As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.*

Gabarito: Errado.

16. (CEBRASPE/2013/TCE-RO) A respeito da responsabilidade civil e da responsabilização da administração, julgue o item subsequente.

O fato que gera a responsabilidade tem de estar diretamente atrelado ao aspecto da licitude e ilicitude do fato.

Comentários

Se há conduta comissiva de agente público resultando em dano a terceiro, mesmo que seja lícita, há incidência da responsabilidade objetiva do Estado prevista no art. 37, § 6°, da CF/88:

> *Art. 37. (...)*
>
> *§ 6° As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.*

Gabarito: Errado.

17. (CEBRASPE/2021/ISS Aracaju/Auditor Fiscal de Tributos) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue os seguintes itens.

I. O caso fortuito e a força maior são causas que excluem a responsabilidade civil do Estado.

II. Particular pode propor ação de indenização contra um servidor público que, no exercício da sua função pública, dolosamente lhe tenha causado prejuízo, dada a sua legitimidade passiva.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

III. O Brasil adota a teoria do risco administrativo, segundo a qual o prejudicado deve identificar a conduta culposa do agente público para lhe imputar a responsabilização.

Assinale a opção correta.

a) Apenas o item I está certo.

b) Apenas o item II está certo.

c) Apenas os itens I e III estão certos.

d) Apenas os itens II e III estão certos.

e) Todos os itens estão certos.

Comentários:

Item I – correto. São causas excludentes de responsabilidade civil o caso fortuito, a força maior, a culpa exclusiva da vítima e o evento de terceiros.

Item II – incorreto. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 27, § 6°, da CF/88). Assim, a ação deverá ser proposta contra o Estado e a este é assegurada a ação contra o agente público (ação de regresso).

Item III – incorreto. No Brasil, adota-se a teoria do risco administrativo, através da qual implica a responsabilidade civil do Estado como objetiva, ou seja, independente de dolo ou culpa. Para responsabilizar civilmente o Estado, basta a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pelo particular.

Gabarito: Letra A.

18. (CEBRASPE/2022/Prefeitura de Maringá/Procurador Municipal) Alberto, servidor público efetivo do município X, lotado na Secretaria Municipal Y, no estrito exercício de suas funções, ofendeu a honra de determinado cidadão, usuário do serviço público. O usuário, após orientação de seu advogado, decidiu ingressar com ação de indenização civil.

Nessa situação hipotética, à luz do entendimento do STF a respeito da responsabilidade civil do Estado, a ação de indenização civil deverá ser proposta contra o

a) município X, em litisconsórcio com o servidor Alberto;

b) servidor Alberto;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) prefeito do município X;

d) secretário da Secretaria Municipal Y;

e) município X.

Comentários

A questão versa sobre situação expressa no § 6° do artigo 37 da Constituição Federal, que determina que é a pessoa jurídica prestadora de serviço que responde pelos danos causados por seus agentes a terceiros, assegurado sempre o direito de regresso no caso de dolo e culpa contra o responsável:

> *§ 6° As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.*

Na situação narrada Alberto deverá ingressar com ação contra o município X, e, caso seja constatado dolo ou culpa do agente público que ofendeu Alberto, é garantido ao Município o direito de regresso contra o responsável. Dessa maneira a alternativa correta é a letra E. Esse é também o entendimento consagrado pelo STF no tema 940:

> *A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.*

Gabarito: Letra E.

19. (CEBRASPE/2022/PC-PB/Perito Oficial Químico Legal - Área Química) A responsabilidade civil do Estado impõe que

a) a ilicitude do agente seja um ato antijurídico;

b) o ato de improbidade seja crime próprio de servidor público;

c) a prescrição quinquenal contra a fazenda pública restrinja-se a pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta;

d) seja confirmado o nexo causal entre o fato administrativo e o dano provocado pela conduta, para a comprovação da responsabilidade objetiva do Estado;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

e) a ação regressiva contra servidor que cause ilícito e aja com dolo ou culpa seja imprescritível.

Comentários

Vamos analisar cada alternativa:

Letra A - incorreta. Não há a necessidade de que a atitude praticada pelo agente público seja ilícita, uma vez que o ordenamento jurídico adotou a teoria do risco administrativo, a qual determina que basta que haja o nexo causal entre o dano e a atuação (conduta comissiva) do agente público.

Letra B - incorreta. Assim como no comentário da letra A, não existe a necessidade de que a conduta do agente público seja ilícita, muito menos tipificada criminalmente.

Letra C - incorreta. A prescrição se aplica tanto a pessoas jurídicas de direito público quanto as de direito privado, conforme artigo 1°-C, da Lei n° 9.494/97:

> *Art. 1°-C. Prescreverá em cinco anos o direito de obter indenização dos danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos.*

Letra D - correta. Retrata exatamente os elementos necessários para caracterizar a responsabilidade civil do Estado, conforme apontado na Letra A.

Letra E - incorreta. De acordo com o § 5° do artigo 37 da Constituição a regra é ser imprescritível:

> *§ 5° A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário,* ***ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.***

Entretanto, segundo entendimento do STF firmado no RE 669.069, é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.

> *O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 666 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, vencido o Ministro Edson Fachin. Em seguida, por maioria, o Tribunal fixou a seguinte tese: "É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil", vencido o Ministro Edson Fachin.*

Gabarito: Letra D.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

20. (CEBRASPE/2023/MPE-PA) Considerando o disposto na Constituição Federal de 1988 (CF) e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue os itens a seguir, a respeito da responsabilidade civil do Estado.

I No tocante às atividades perigosas, é possível, por meio de lei específica, ampliar a responsabilidade civil do Estado para adotar a teoria do risco integral.

II O Estado responde objetivamente por acidentes ocasionados em decorrência do comércio de fogos de artifício exercido clandestinamente, dada a omissão estatal relativa ao dever de fiscalização e vigilância.

III É possível a responsabilização civil do Estado por danos ocasionados aos particulares em decorrência da implementação de política diretiva de fixação de preços para determinado setor, desde que haja comprovação de efetivo prejuízo econômico, mediante perícia técnica.

Assinale a opção correta.

a) Apenas o item I está certo;

b) Apenas o item III está certo;

c) Apenas os itens I e III estão certos;

d) Apenas os itens II e III estão certos;

e) Todos os itens estão certos.

Comentários

Vamos analisar cada item:

Item I - incorreto. Segundo entendimento do STF no RE 136861/SP (informativo 969), não há possibilidade de legislação ampliar a responsabilidade civil do Estado para adotar a teoria do risco integral:

> *Prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes, no qual expôs que a Constituição Federal, no art. 37, § 6º (1), adotou a responsabilidade objetiva do Estado pela teoria do risco administrativo, não pela teoria do risco integral.* ***Várias são as decisões do Supremo Tribunal Federal nesse sentido e a apontar a impossibilidade de qualquer legislação, inclusive, ampliar isso e aceitar a teoria do risco integral.***

Item II - incorreto. Novamente contraria entendimento firmado pelo STF no RE 136861/SP (informativo 969), pois uma vez que o comércio citado está sendo feito de forma clandestina, ou seja, sem que o Estado tenha conhecimento, não há que se falar na responsabilidade civil do Estado, já que caberia nos casos de descuido na conceção de licença para funcionamento de

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

comércio ou quando for de conhecimento do poder público eventual irregularidade e o Estado deixar de agir:

> *Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, é necessário que* ***exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais ou quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular.***

Item III - correto. Essa é a tese fixada no julgamento do ARE 884325 pelo STF no que se refere ao setor sucroalcooleiro, mas que por analogia pode ser aplicado a outros setores econômicos:

> *É imprescindível para o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado em decorrência da fixação de preços no setor sucroalcooleiro* ***a comprovação de efetivo prejuízo econômico, mediante perícia técnica em cada caso concreto.***

Gabarito: Letra B.

21. (CEBRASPE/2022/PC-RJ) Maria trafegava em seu carro na Ponte Rio-Niterói, durante a manhã, a caminho do trabalho, sentido Rio de Janeiro, quando, em meio ao trânsito lento, foi surpreendida por uma viatura da polícia civil, que passou de forma brusca e acelerada ao lado de seu veículo, causando um leve abalroamento, que levou a motorista a colidir contra o veículo à sua frente, o que, afinal, causou graves danos a esses dois carros. Apesar do acidente e dos danos materiais aos dois veículos, não houve feridos. Após confeccionar a declaração de acidente de trânsito no site da Polícia Rodoviária Federal, Maria resolveu comparecer ao plantão da Corregedoria-Geral da Polícia Civil, para noticiar o ocorrido, tendo indicado o número da unidade policial inscrito na viatura, assim como o horário em que o abalroamento havia acontecido. Em sua apuração preliminar, a corregedoria identificou os policiais civis que estavam na viatura, assim como constatou que eles não se dirigiam a nenhuma diligência policial na ocasião, apenas buscavam fugir do engarrafamento. Após regular sindicância administrativa disciplinar, os policiais foram punidos. Ao tomar conhecimento do resultado da apuração da Corregedoria-Geral de Polícia Civil, Maria decidiu ajuizar ação para obter do Estado reparação civil, tendo em vista os danos causados ao seu veículo.

A partir dessa situação hipotética, assinale a opção correta, com relação à responsabilidade civil dos servidores públicos.

a) Maria deverá ajuizar ação de responsabilidade civil em desfavor do policial que conduzia a viatura quando do abalroamento, já que foi apurado, no procedimento disciplinar, que ele atuou com dolo ou culpa;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) A ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado, não sendo possível a responsabilização civil do servidor que causou o dano, nem mesmo em ação de regresso;

c) Cabe à vítima do dano a escolha do polo passivo da demanda, podendo ela ajuizar ação contra o servidor policial civil que causou o dano ou contra o Estado, ente político;

d) Ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou contra pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, em observância ao princípio da dupla garantia, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa;

e) É cabível ação de regresso contra o agente responsável pelo dano somente nos casos de ato doloso.

Comentários

Para responder à questão devemos ter em mente o que diz o § 6° do artigo 37 da Constituição Federal:

> *§ 6° As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.*

No caso em tela Maria tem direito a mover a ação, mas deverá ser dirigida contra o Estado, cabendo a esse o direito de ação de regresso contra os agentes policiais que causaram os danos à Maria.

Vamos analisar agora as alternativas:

Letra A - incorreta. A Ação deverá ser dirigida contra o Estado.

Letra B - incorreta. Conforme visto é possível a ação de regresso contra o agente responsável.

Letra C - incorreta. Novamente não há que se falar de propor ação diretamente contra o agente, cabendo a Maria propor ação apenas contra o Estado.

Letra D - correta. Gabarito da questão e reflete entendimento trazido pelo STF no RE 327.904 em relação à dupla garantia:

> *Esse mesmo dispositivo constitucional (§ 6°, do artigo 37 da Constituição Federal citado anteriormente) consagra, ainda,* ***dupla garantia: uma, em favor do particular****, possibilitando-lhe ação indenizatória contra a pessoa jurídica de direito público, ou de*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *direito privado que preste serviço público, dado que bem maior, praticamente certa, a possibilidade de pagamento do dano objetivamente sofrido.* ***Outra garantia, no entanto, em prol do servidor estatal****, que somente responde administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular.*

Letra E - incorreta. Caberá também ação de regresso em atitudes culposas.

Gabarito: Letra D.

22. (CEBRASPE/2023/CNMP/Analista-Tecnologia da Informação e Comunicação) Com base na Constituição Federal de 1988 e na Lei n.º 8.112/1990, julgue o item a seguir.

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado exploradoras de atividade econômica responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, vedado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Comentários

A questão erra ao afirmar que é vedado o direito de regresso contra o agente público responsável nos casos de dolo ou culpa, contrariando o que diz o § 6° do artigo 37 da Constituição Federal:

> *§ 6° As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.*

Gabarito: Errado.

23. (CEBRASPE/2022/TCE-RJ/Técnico de Controle Externo) João, servidor público, praticou ato administrativo que causou prejuízo a um particular. Percebendo a ilegalidade decorrente da prática desse ato, João revogou-o. Mesmo assim, o particular resolveu pedir indenização e ajuizou ação de responsabilidade civil do Estado em face do ato de João, alegando que o dano já havia sido concretizado.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

O Estado poderá ser condenado a pagar indenização ao particular em razão do dano causado por João, desde que o particular comprove o dolo ou a culpa do servidor público na prática do ato.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Para que ocorra a responsabilização do Estado basta a comprovação do nexo causal entre a ação de João e o dano sofrido por particular, não sendo necessária a comprovação de dolo ou culpa do servidor público na prática do ato, contrariando dessa forma o § 6° do artigo 37 da Constituição Federal:

> *§ 6° As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.*

Gabarito: Errado.

24. (CEBRASPE/2022/CBM-RO/Oficial Bombeiro Militar) Conforme as disposições presentes na Constituição da República Federativa do Brasil (CF/1988), as condutas praticadas por agentes públicos que causem danos a terceiros geram responsabilização para as pessoas jurídicas de direito.

a) público, sem a possibilidade de direito de regresso;

b) privado prestadoras de serviço público, sem a possibilidade de direito de regresso;

c) privado que explorem atividade econômica e as prestadoras de serviço público;

d) privado que explorem atividade econômica;

e) público e de direito privado prestadoras de serviço público, com a possibilidade de regresso.

Comentários

Para responder à questão é necessária a leitura do § 6° do artigo 37 da Constituição Federal:

> *§ 6° As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.*

Vamos analisar as alternativas:

Letra A e B- incorretas. Tanto as pessoas jurídicas de direito público quanto as de direito privado respondem por danos a terceiros, cabendo a ação de regresso nos casos de dolo ou culpa.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Letra C e D - incorretas. Não há que se falar em responsabilização de pessoa privada exploradora de atividade econômica, já que o preceito constitucional é claro ao delimitar a responsabilização aos prestadores de serviço público.

Letra E - correta. Expressa o que diz o § 6° do artigo 37 da Constituição Federal.

Gabarito: Letra C.

Ações de reparação de dano e regressiva

25. (CEBRASPE/2015/TRE GO/AJAJ) Em decorrência do lançamento indevido de condenação criminal em seu registro eleitoral, efetuado por servidor do TRE/GO, um cidadão que não havia cometido nenhum crime, ficou impedido de votar na eleição presidencial, razão por que ajuizou contra o Estado ação pleiteando indenização por danos morais. Apurou-se que o erro havia ocorrido em virtude de homonímia e que tal cidadão, instado pelo TRE/GO em determinado momento, havia se recusado a fornecer ao tribunal o número de seu CPF.

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue o item seguinte, referente à responsabilidade civil do Estado.

Na referida ação, fundamentada na responsabilidade objetiva do Estado, constarão como corréus o servidor responsável pelo erro e o poder público.

Comentários

A ação de reparação de dano deve ser movida pelo particular em desfavor da Administração (pessoa jurídica), e não do agente público que causou o dano, que, regra geral, sequer pode figurar como litisconsórcio passivo, sendo inaplicável a denunciação à lide do agente, como regra, segundo entendimento do STF no Tema 940:

> *A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, **sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato**, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.*

Gabarito: Errado.

Responsabilidade por atos legislativos e jurisdicionais

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

26. (CEBRASPE/2016/TCE-PA) Julgue o item que se segue, a respeito do controle da administração e da responsabilidade civil do Estado.

Em nenhuma circunstância será o Estado responsabilizado por danos decorrentes dos efeitos produzidos por lei, uma vez que a atividade legislativa é fundamentada na soberania e limitada somente pela Constituição Federal de 1988.

Comentários

O Estado pode sim ser responsabilizado em virtude de danos causados por lei de efeitos concretos ou de lei com inconstitucionalidade declarada pelo STF.

Gabarito: Errado.

Casos especiais

27. (CEBRASPE/2023/Prefeitura de Fortaleza/Auditor do Tesouro Municipal) No que se refere à responsabilidade civil do Estado, julgue o item que se segue.

O Estado não poderá ser responsabilizado objetivamente por atos de tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, devido ao fato de os serviços notariais e de registro serem exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.

Comentários

A questão versa acerca de entendimento firmado pelo STF (RE: 842846), o qual entende que o Estado responde objetivamente pelos atos de tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, sendo cabível ação de regresso nos casos de dolo ou culpa, tornando a afirmativa errada:

> *"O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa".*

Gabarito: Errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

28. (CEBRASPE/2023/Prefeitura de Fortaleza/Auditor do Tesouro Municipal) No que se refere à responsabilidade civil do Estado, julgue o item que se segue.

A responsabilidade civil do Estado por danos nucleares independe da existência de culpa.

Comentários

A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa, conforme alínea "d", do inciso XXIII, do artigo 21 da Constituição Federal, sendo, para muitos autores, do tipo objetiva, na modalidade risco integral, embora haja certa controvérsia na doutrina:

> *Art. 21. Compete à União:*
>
> *(...)*
>
> *XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições:*
>
> *(...)*
>
> *d) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa;*

Assim, a afirmativa está correta.

Gabarito: Certo.

29. (CEBRASPE/2023/TCDF/Analista Administrativo de Controle Externo) No que concerne aos poderes e princípios da administração pública e à responsabilidade do Estado, julgue o item seguinte.

Se um cidadão sofre dano em seu patrimônio por evento da natureza, isso caracteriza força maior, que afasta a possibilidade de responsabilização civil do poder público.

Comentários

Os eventos caracterizados como de força maior até podem romper o nexo causal entre o dano sofrido e a ação do Estado, sendo uma excludente de responsabilidade. Entretanto, caso se comprove que o dano sofrido poderia ter sido evitado se o Estado tivesse prestado determinado serviço, este responderá por sua omissão e sua responsabilidade será subjetiva.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A responsabilidade estatal por omissão, subjetiva, geralmente é utilizada em casos em que o dano foi causado por atos de terceiros (não agentes públicos, como delinquentes ou multidões) ou por fenômenos da natureza (ex: enchente).

Gabarito: Errado.

Modalidades de responsabilização do Estado

30. (CEBRASPE/2023/PM-SC/Oficial Policial Militar) Consoante a Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência do STF, a responsabilidade civil do Estado é

a) objetiva e baseia-se no risco administrativo, admitindo excludentes de responsabilidade, razão pela qual o cometimento de crime por presidiário foragido do sistema prisional não necessariamente conduzirá à responsabilização extracontratual do poder público;

b) objetiva e baseia-se na culpa do serviço, não admitindo excludentes de responsabilidade, razão pela qual o cometimento de crime por presidiário foragido do sistema prisional conduzirá à responsabilização extracontratual do poder público;

c) subjetiva e baseia-se na culpa do serviço, admitindo excludentes de responsabilidade, razão pela qual o cometimento de crime por presidiário foragido do sistema prisional não necessariamente conduzirá à responsabilização extracontratual do poder público;

d) objetiva e baseia-se na culpa do serviço, admitindo excludentes de responsabilidade, razão pela qual o cometimento de crime por presidiário foragido do sistema prisional não necessariamente conduzirá à responsabilização extracontratual do poder público;

e) objetiva e baseia-se no risco administrativo, não admitindo excludentes de responsabilidade, razão pela qual o cometimento de crime por presidiário foragido do sistema prisional conduzirá à responsabilização extracontratual do poder público.

Comentários

A responsabilização civil do Estado é na modalidade objetiva e está definida no § 6°, do artigo 37 da Constituição Federal:

> *Art. 37, § 6° As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Assim a alternativa C está incorreta. Por outro lado, essa responsabilidade se baseia no risco administrativo, uma vez que ocorre quando há nexo de causalidade entre a ação do agente público e o dano, podendo ser afastada em determinadas situações (excludentes de responsabilidade), como no caso citado, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 608880:

> *Nos termos do artigo 37 §6º da Constituição Federal,* ***não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada.***

Assim, a alternativa que traz corretamente a definição da responsabilidade civil do Estado é a letra A.

Gabarito: Letra A.

31. (CEBRASPE/2023/PM-PA/Aluno Oficial) A respeito da responsabilidade civil do Estado, julgue os itens seguintes.

I Os danos ocasionados a particulares em decorrência de atos de multidões, via de regra, não atraem a responsabilização do Estado, porquanto considera-se que tais atos são praticados por terceiros.

II O suicídio de detentos, ainda que ocorrido no interior do estabelecimento prisional, configura culpa exclusiva da vítima, eximindo o Estado de responsabilização extracontratual.

III A mera declaração de inconstitucionalidade de uma lei é razão suficiente para se caracterizar a responsabilidade civil do Estado em face do administrado, considerada a ilegítima atuação do Poder Legislativo.

Assinale a opção correta.

a) Nenhum item está certo.

b) Apenas o item I está certo.

c) Apenas o item II está certo.

d) Apenas o item III está certo.

e) Todos os itens estão certos.

Comentários

Vamos analisar os itens:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Item I - **correto**. Em regra, o Estado não responde por tais atos, já que seriam ocasionados por multidões, tornando o item correto. Porém, entra na responsabilização por omissão do Estado, a qual só gera o dever de indenizar se o dano era evitável.

Item II - **incorreto**. No caso de danos a pessoas sob a guarda/custódia do Poder Público (ex: presidiários), a responsabilidade do Estado é objetiva, ainda que o dano não tenha sido provocado por uma atuação direta de um agente público, ou ainda, mesmo em caso de omissão do Estado, em razão de seu dever de custódia (ex: detento assassinado por colega de cela dentro da penitenciária). Esse entendimento está firmado no Tema 592 do STF:

> *Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento.*

Esse entendimento é adotado pelo STF inclusive nos casos em que o detento se suicida, já que o Estado tem o dever de assegurar sua integridade física e moral, conforme preceito constitucional citado no Tema 592:

> *Art. 5º, XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;*

Item III - **incorreto**. Em regra, em decorrência de atos praticados no exercício da função típica do Poder Legislativo ou do Judiciário não cabe responsabilização civil do Estado. Entre as exceções dessa regra está justamente a lei declarada inconstitucional pelo STF, mas deve existir a comprovação do nexo causal entre a lei e o dano causado ao indivíduo.

Assim apenas o Item I está correto, sendo a letra B o gabarito.

Gabarito: Letra B.

32. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário - Comissário da Infância e da Juventude) No que diz respeito a atos administrativos, agentes públicos, princípios e poderes da administração pública e responsabilidade civil do Estado, julgue o seguinte item.

Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), nos termos da Constituição Federal de 1988 (CF), a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional é caracterizada independentemente da demonstração do nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta delituosa praticada.

Comentários

A questão faz referência ao entendimento firmado pelo STF no Tema 362, o qual definiu que para que o Estado responda por danos gerados por indivíduo que fugiu do sistema prisional é necessária a demonstração do nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta danosa praticada:

> *Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada.*

Assim, a afirmativa está errada, pois é necessário a comprovação do nexo causal direto.

Gabarito: Errado.

33. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário) No que diz respeito à responsabilidade civil do Estado, julgue o item subsequente.

Caso indenize terceiro, em decorrência de danos causados por atos praticados por tabeliães e registradores oficiais no exercício de suas funções, o Estado terá direito de regresso contra o causador do dano nos casos de dolo ou culpa.

Comentários

Está de acordo com o entendimento firmado pelo STF no Tema 777:

> *O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.*

Gabarito: Certo.

34. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário) No que diz respeito à responsabilidade civil do Estado, julgue o item subsequente.

Na hipótese de exames cancelados por indícios de fraude, o Estado e a pessoa jurídica de direito privado organizadora do concurso público respondem solidariamente pelos danos materiais causados aos candidatos.

Comentários

Nessa situação a responsabilidade do Estado é subsidiária, e não solidária como afirma a questão, conforme Tema 512 do STF:

> ***O Estado responde subsidiariamente** por danos materiais causados a candidatos em concurso público organizado por pessoa jurídica de direito privado (art. 37, § 6º, da CRFB/88), quando os exames são cancelados por indícios de fraude.*

Gabarito: Errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO

A ideia do questionário é elevar o nível da sua compreensão no assunto e, ao mesmo tempo, proporcionar uma outra forma de revisão de pontos importantes do conteúdo, a partir de perguntas que exigem respostas subjetivas.

São questões um pouco mais desafiadoras, porque a redação de seu enunciado não ajuda na sua resolução, como ocorre nas clássicas questões objetivas.

O objetivo é que você realize uma autoexplicação mental de alguns pontos do conteúdo, para consolidar melhor o que aprendeu ;)

Além disso, as questões objetivas, em regra, abordam pontos isolados de um dado assunto. Assim, ao resolver várias questões objetivas, o candidato acaba memorizando pontos isolados do conteúdo, mas muitas vezes acaba não entendendo como esses pontos se conectam.

Assim, no questionário, buscaremos trazer também situações que ajudem você a conectar melhor os diversos pontos do conteúdo, na medida do possível.

É importante frisar que não estamos adentrando em um nível de profundidade maior que o exigido na sua prova, mas apenas permitindo que você compreenda melhor o assunto de modo a facilitar a resolução de questões objetivas típicas de concursos, ok?

Nosso compromisso é proporcionar a você uma revisão de alto nível!

Vamos ao nosso questionário:

Perguntas

1. Complete as lacunas a seguir, a respeito de características da responsabilização civil do Estado:

1.1 As pessoas jurídicas de direito ____(a)____ e as de direito ____(b)____ prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a ____(c)____, assegurado o direito de ____(d)____ contra o responsável nos casos de ____(e)____ ou ____(f)____;

1.2. A teoria da ____(g)____ pressupõe a impossibilidade de responsabilização de seus agentes por danos causados pelo Estado;

1.3 As teorias da culpa ____(h)____ (ou culpa comum) e da culpa ____(i)____ (ou culpa do serviço) pressupõem a responsabilização ____(j)____ do Estado;

1.4 As teorias do risco ____(k)____ e a do risco ____(l)____ pressupõem a responsabilização ____(m)____ do Estado;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

1.5 São atenuantes ou excludentes de responsabilização a culpa ____(n)____ ou ____(o)____ da vítima, fato ____(p)____ de terceiro, caso ____(q)____ e força ____(r)____.

2. Qual a diferença entre as esferas responsabilidade civil, administrativa a penal?

3. A qual esfera de responsabilização está sujeita o Estado? E o agente público?

4. Entre as teorias da responsabilidade estatal, quais pressupõem a avaliação do dolo ou culpa? Qual a diferença fundamental entre elas?

5. Entre as teorias da responsabilidade estatal, quais prescindem da avaliação do dolo ou culpa? Qual a diferença fundamental entre elas?

6. Caso um policial militar, fora de seu horário de serviço, sem atuar na qualidade de agente público, venha a se envolver em acidente de carro com um pedestre, é cabível a responsabilização objetiva do Estado pela vítima, visando à reparação civil do dano causado?

7. Suponha que uma agência reguladora tenha causado dano a terceiro em decorrência da prestação de serviço público por parte de um de seus agentes.

Acionada pelo lesado perante o Poder Judiciário, em ação de reparação, os procuradores da agência, em defesa da entidade, alegaram que o agente público não tinha a intenção de causar o dano e, além disso, não havia, no caso, contrato celebrado entre a autarquia e o pretenso lesado e, assim, a autarquia não poderia ser civilmente responsabilizada.

Diante do exposto, responda: as alegações dos procuradores da agência, caso sejam efetivamente demonstradas, merecem prosperar? O Estado pode ser civilmente responsabilizado? Explique.

8. Suponha que, por disputa de comércio de tráfico, um traficante de drogas tenha ingressado em um hospital público e disparado arma de fogo contra a perna de um desafeto que ali estava internado.

O ferido, após certo tempo, acionou o Estado perante a Justiça para buscar o reparo dos danos sofridos. Os advogados públicos alegaram que o Estado não poderia ser responsabilizado, porque o ferido não demonstrou dolo ou culpa da atuação do agente público que deveria ter impedido os disparos, além do fato de o dano ter sido causado por conduta ilícita do meliante, o que seria uma excludente de responsabilidade.

As alegações dos advogados públicos, caso sejam efetivamente demonstradas, merecem prosperar? O Estado pode ser civilmente responsabilizado? Explique.

9. Suponha que uma empresa permissionária de serviço público tenha sido acionada, mediante ação de reparo, por um particular não usuário pretensamente lesado por empregado daquela empresa em decorrência da prestação de serviços delegados.

Em sua defesa, o advogado da empresa alegou que o particular foi o único responsável pelo evento danoso e que, independentemente desse fato, o pretenso lesado deveria ter acionado o Estado, não a empresa, razão pela qual nenhuma responsabilidade poderia ser atribuída à permissionária.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Além disso, o advogado sustentou que o pretenso lesado não era usuário do serviço público, afastando, assim, a responsabilidade civil do Estado.

As alegações do advogado da empresa, caso sejam efetivamente demonstradas, merecem prosperar? Explique.

10. Considere que um empregado de uma concessionária de serviço público tenha causado danos a terceiros em razão da prestação de serviços delegados.

Após ter sido condenada em ação de reparação, a concessionária acionou o empregado, mediante ação regressiva, para obter a reparação dos prejuízos incorridos por ter que indenizar o particular.

Em sua defesa, o advogado do empregado alegou que a concessionária não demonstrou dolo ou culpa na atuação de seu cliente e, assim, não poderia ser responsabilizado.

A alegação do advogado do empregado, caso seja efetivamente demonstrada, merece prosperar? Explique.

11. Considere que, em razão de ventos fortes, uma árvore acabe caindo sobre um carro regularmente estacionado ao seu lado. O proprietário do automóvel acionou o Estado na Justiça com vistas a obter ressarcimento de seu prejuízo, alegando que o poder público foi omisso em sua atribuição de podar adequadamente a árvore, que se encontrava em terreno público.

A alegação do proprietário do automóvel, caso seja efetivamente demonstrada, merece prosperar? Explique.

12. Suponha que um trecho de um gasoduto da Petrobrás venha a explodir devido a uma manobra indevida realizada por um funcionário, causando danos a imóveis de terceiros situados na região do evento. O proprietário de um dos imóveis acionou a União na Justiça visando obter ressarcimento de seu prejuízo, alegando que o Estado é objetivamente responsável, sendo necessária tão somente a caracterização de nexo causal entre o dano e a atuação do funcionário (conduta comissiva).

A alegação do proprietário do imóvel, caso seja efetivamente demonstrada, merece prosperar? Explique.

13. Considere que um carteiro, na atividade de prestação de serviço público postal, se envolva em acidente automobilístico com um cidadão. O cidadão acionou a União na Justiça visando obter ressarcimento de seu prejuízo, alegando que o Estado é objetivamente responsável, sendo necessária tão somente a caracterização de nexo causal entre o dano e a atuação do funcionário (conduta comissiva).

A alegação do cidadão, caso seja efetivamente demonstrada, merece prosperar? Explique.

14. Em 07/09/2015, um servidor da União, em sua atividade prestacional de serviço público, causou dano a um cidadão. Em 10/11/2018, o cidadão ajuizou ação reparatória junto à União, obtendo sucesso em sua demanda, transitada em julgado dois anos depois. A procuradoria responsável pela defesa do órgão em questão, uma vez transitada em julgado a ação

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

reparatória, ajuizou ação regressiva contra o servidor originalmente causador do dano. Em sua defesa, o advogado do cidadão alegou prescrição.

A alegação do advogado, caso seja efetivamente demonstrada, merece prosperar? Explique.

15. No curso de determinado processo penal, o Juiz decretou prisão preventiva do réu. Transitada em julgado a decisão absolutória, este impetrou ação civil de reparação do dano causado devido ao tempo despendido em cárcere.

Tendo em vista a jurisprudência do STF, tal ação civil merece prosperar? Explique.

16. De que forma responde o Estado pelos atos dos tabeliões registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causarem danos a terceiros? E os agentes em si, respondem de que forma?

Perguntas com respostas

1. Complete as lacunas a seguir, a respeito de características da responsabilização civil do Estado:

1.1 As pessoas jurídicas de direito ____(a)____ e as de direito ____(b)____ prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a ____(c)____, assegurado o direito de ____(d)____ contra o responsável nos casos de ____(e)____ ou ____(f)____;

1.2. A teoria da ____(g)____ pressupõe a impossibilidade de responsabilização de seus agentes por danos causados pelo Estado;

1.3 As teorias da culpa ____(h)____ (ou culpa comum) e da culpa ____(i)____ (ou culpa do serviço) pressupõem a responsabilização ____(j)____ do Estado;

1.4 As teorias do risco ____(k)____ e a do risco ____(l)____ pressupõem a responsabilização ____(m)____ do Estado;

1.5 São atenuantes ou excludentes de responsabilização a culpa ____(n)____ ou ____(o)____ da vítima, fato ____(p)____ de terceiro, caso ____(q)____ e força ____(r)____.

(a) público	(b) privado	(c) terceiros	(d) regresso	(e) culpa
(f) dolo	(g) irresponsabilidade	(h) civil	(i) administrativa	(j) subjetiva
(k) administrativo	(l) integral	(m) objetiva	(n) concorrente	(o) exclusiva
(p) exclusivo	(q) fortuito	(r) maior		

2. Qual a diferença entre as esferas responsabilidade civil, administrativa a penal?

A responsabilidade civil decorre de ilícitos civis, resultando em dever de indenizar ou ressarcir algum dano causado. Já a responsabilidade administrativa decorre de infrações a normas

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

administrativas, resultando em sanções conforme a norma aplicável. Por fim, a responsabilidade penal decorre de ilícitos penais, resultando em prática de crimes ou contravenções penais.

3. A qual esfera de responsabilização está sujeita o Estado? E o agente público?

O Estado pode ser responsabilizado civilmente. Já o agente público pode ser responsabilizado nas três esferas (civil, administrativa e penal).

4. Entre as teorias da responsabilidade estatal, quais pressupõem a avaliação do dolo ou culpa? Qual a diferença fundamental entre elas?

As teorias que pressupõem a avaliação do dolo ou culpa são as da culpa civil (culpa comum) e da culpa administrativa (culpa do serviço). A diferença fundamental entre eles é que, na culpa civil, existe um agente público a quem se imputa a conduta; já na culpa administrativa, não se individualiza a omissão culposa, imputando-se conduta a uma falha na prestação de determinado serviço (culpa anônima).

5. Entre as teorias da responsabilidade estatal, quais prescindem da avaliação do dolo ou culpa? Qual a diferença fundamental entre elas?

As teorias que prescindem da avaliação do dolo ou culpa são as do risco administrativo e do risco integral. A diferença fundamental entre elas é que, no risco administrativo, admitem-se atenuantes (culpa concorrente) e excludentes de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de terceiro, força maior e caso fortuito), ao passo que, no risco integral, não se admitem atenuantes ou excludentes de responsabilidade (danos ambientais, atos terroristas, entre outros).

6. Caso um policial militar, fora de seu horário de serviço, sem atuar na qualidade de agente público, venha a se envolver em acidente de carro com um pedestre, é cabível a responsabilização objetiva do Estado pela vítima, visando à reparação civil do dano causado?

Não, pois as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros (art. 37, § 6° da CF/88).

> *§ 6° As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.*

7. Suponha que uma agência reguladora tenha causado dano a terceiro em decorrência da prestação de serviço público por parte de um de seus agentes.
Acionada pelo lesado perante o Poder Judiciário, em ação de reparação, os procuradores da agência, em defesa da entidade, alegaram que o agente público não tinha a intenção de

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

causar o dano e, além disso, não havia, no caso, contrato celebrado entre a autarquia e o pretenso lesado e, assim, a autarquia não poderia ser civilmente responsabilizada.
Diante do exposto, responda: as alegações dos procuradores da agência, caso sejam efetivamente demonstradas, merecem prosperar? O Estado pode ser civilmente responsabilizado? Explique.

Não merecem prosperar, porque a responsabilidade civil da agência, no caso, é objetiva, que independe de dolo ou culpa, sendo necessário, somente, que seja demonstrado o nexo causal do dano e da atuação do agente.

Assim, para a responsabilização objetiva, não importa se o agente possuía a intenção de causar o dano ou se havia contrato celebrado entre a Administração e o particular lesado: se há nexo causal entre o dano e a atuação do agente, o Estado pode ser civilmente responsabilizado.

A comprovação de dolo ou culpa do agente público só se faz necessária caso a Administração, sendo condenada a indenizar o particular lesado, impetre ação regressiva em desfavor do agente estatal, porque a responsabilidade deste é subjetiva.

Diante do exposto, no caso narrado, o Estado pode ser civilmente responsabilizado.

8. Suponha que, por disputa de comércio de tráfico, um traficante de drogas tenha ingressado em um hospital público e disparado arma de fogo contra a perna de um desafeto que ali estava internado.
O ferido, após certo tempo, acionou o Estado perante a Justiça para buscar o reparo dos danos sofridos. Os advogados públicos alegaram que o Estado não poderia ser responsabilizado, porque o ferido não demonstrou dolo ou culpa da atuação do agente público que deveria ter impedido os disparos, além do fato de o dano ter sido causado por conduta ilícita do meliante, o que seria uma excludente de responsabilidade.
As alegações dos advogados públicos, caso sejam efetivamente demonstradas, merecem prosperar? O Estado pode ser civilmente responsabilizado? Explique.

Não merecem prosperar.

Em regra, a responsabilidade do Estado por omissão é do tipo subjetiva. Porém, caso o dano ocorra sobre coisa ou pessoa sob a custódia do poder público, a responsabilidade estatal é objetiva, que independe de dolo ou culpa, sendo necessário, somente, que seja demonstrado o nexo causal do dano e da atuação do agente.

Logo, não importa se o causador do dano praticou ato ilícito (que, com efeito, não é uma excludente de responsabilidade), ou se não houve comprovação de dolo ou culpa do agente público que deveria ter evitado o dano, porque a responsabilidade do Estado, no caso narrado, é do tipo objetiva.

Diante do exposto, no caso narrado, o Estado pode ser civilmente responsabilizado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

9. Suponha que uma empresa permissionária de serviço público tenha sido acionada, mediante ação de reparo, por um particular não usuário pretensamente lesado por empregado daquela empresa em decorrência da prestação de serviços delegados.
Em sua defesa, o advogado da empresa alegou que o particular foi o único responsável pelo evento danoso e que, independentemente desse fato, o pretenso lesado deveria ter acionado o Estado, não a empresa, razão pela qual nenhuma responsabilidade poderia ser atribuída à permissionária.
Além disso, o advogado sustentou que o pretenso lesado não era usuário do serviço público, afastando, assim, a responsabilidade civil do Estado.
As alegações do advogado da empresa, caso sejam efetivamente demonstradas, merecem prosperar? Explique.

Parcialmente.

De fato, se o pretenso lesado foi o único responsável pelo evento danoso, há a exclusão da responsabilidade civil do Estado.

Por outro lado, as demais alegações do advogado não merecem prosperar.

A responsabilidade objetiva alcança os delegatários de serviço público, inclusive quanto aos danos causados a terceiros não usuários do serviço.

10. Considere que um empregado de uma concessionária de serviço público tenha causado danos a terceiros em razão da prestação de serviços delegados.
Após ter sido condenada em ação de reparação, a concessionária acionou o empregado, mediante ação regressiva, para obter a reparação dos prejuízos incorridos por ter que indenizar o particular.
Em sua defesa, o advogado do empregado alegou que a concessionária não demonstrou dolo ou culpa na atuação de seu cliente e, assim, não poderia ser responsabilizado.
A alegação do advogado do empregado, caso seja efetivamente demonstrada, merece prosperar? Explique.

Sim, porque a responsabilidade do agente (no caso, o empregado) é subjetiva, sendo necessário comprovar que houve dolo ou culpa em sua conduta.

11. Considere que, em razão de ventos fortes, uma árvore acabe caindo sobre um carro regularmente estacionado ao seu lado. O proprietário do automóvel acionou o Estado na Justiça com vistas a obter ressarcimento de seu prejuízo, alegando que o poder público foi omisso em sua atribuição de podar adequadamente a árvore, que se encontrava em terreno público.
A alegação do proprietário do automóvel, caso seja efetivamente demonstrada, merece prosperar? Explique.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Sim, caso o proprietário do automóvel efetivamente demonstre que houve dolo ou culpa da Administração em omitir-se no zelo de seu patrimônio (no caso, a árvore que não estava devidamente podada) e que tal omissão causou dano ao particular, o Estado pode ser responsabilizado.

Isso porque, regra geral, a responsabilidade civil do Estado, em caso de omissão, é do tipo subjetiva, sendo necessária a comprovação de dolo ou culpa da Administração por parte do pretenso lesado. Aplica-se, aqui, a modalidade culpa administrativa.

12. Suponha que um trecho de um gasoduto da Petrobrás venha a explodir devido a uma manobra indevida realizada por um funcionário, causando danos a imóveis de terceiros situados na região do evento. O proprietário de um dos imóveis acionou a União na Justiça visando obter ressarcimento de seu prejuízo, alegando que o Estado é objetivamente responsável, sendo necessária tão somente a caracterização de nexo causal entre o dano e a atuação do funcionário (conduta comissiva).

A alegação do proprietário do imóvel, caso seja efetivamente demonstrada, merece prosperar? Explique.

Não, pois as empresas estatais exploradoras de atividade econômica não estão abrangidas pela responsabilidade objetiva do art. 37, § 6° da CF – sua responsabilidade é subjetiva, na modalidade culpa comum. Conforme o artigo supracitado, somente as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público sujeitam-se à responsabilização objetiva.

13. Considere que um carteiro, na atividade de prestação de serviço público postal, se envolva em acidente automobilístico com um cidadão. O cidadão acionou a União na Justiça visando obter ressarcimento de seu prejuízo, alegando que o Estado é objetivamente responsável, sendo necessária tão somente a caracterização de nexo causal entre o dano e a atuação do funcionário (conduta comissiva).

A alegação do cidadão, caso seja efetivamente demonstrada, merece prosperar? Explique.

Sim, pois este caso se amolda ao previsto no art. 37, § 6° da CF, isto é, as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público sujeitam-se à responsabilização objetiva.

14. Em 07/09/2015, um servidor da União, em sua atividade prestacional de serviço público, causou dano a um cidadão. Em 10/11/2018, o cidadão ajuizou ação reparatória junto à União, obtendo sucesso em sua demanda, transitada em julgado dois anos depois. A procuradoria responsável pela defesa do órgão em questão, uma vez transitada em julgado a ação reparatória, ajuizou ação regressiva contra o servidor originalmente causador do dano. Em sua defesa, o advogado do cidadão alegou prescrição.

A alegação do advogado, caso seja efetivamente demonstrada, merece prosperar? Explique.

A alegação do advogado não merece prosperar. Inicialmente, é importante destacar que prescreve em cinco anos o direito de obter indenização dos danos causados por agentes de

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (art. 1°-C da Lei n° 9.494/1997). No entanto, são imprescritíveis as ações de ressarcimento de prejuízo ao erário (art. 37, § 5° da CF/88).

> *§ 5° A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.*

15. No curso de determinado processo penal, o Juiz decretou prisões temporária e preventiva do réu. Transitada em julgado a decisão absolutória, este impetrou ação civil de reparação do dano causado devido ao tempo despendido em cárcere.

Tendo em vista a jurisprudência do STF, tal ação civil merece prosperar? Explique.

A ação civil não merece prosperar. Consoante a jurisprudência do STF (ARE 770.931 AgR/SC), o art. 37, § 6° da CF não se aplica aos atos jurisdicionais quando emanados de forma regular e para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico, salvo nas hipóteses de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença, bem como nos casos previstos em lei.

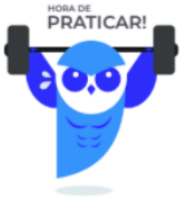
Considerando que o processo criminal e as prisões temporária e preventiva a que foi submetido o réu foram regulares e se justificaram pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, não se caracterizará erro judiciário sua posterior absolvição.

16. De que forma responde o Estado pelos atos dos tabeliões registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causarem danos a terceiros? E os agentes em si, respondem de que forma?

Conforme julgado do STF (RE 842.846 /SC), o Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliões registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros. Já os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso (art. 22 da Lei n° 8.935/1994).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

LISTA DE QUESTÕES ESTRATÉGICAS



Responsabilidade objetiva - risco administrativo prevista no art. 37, § 6° da CF/88

1. (CEBRASPE/2024/TCE-PR/Auditor de Controle Externo - Jurídica) De acordo com a doutrina majoritária acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue os itens a seguir.

I Em regra, a responsabilidade do Estado é subjetiva.

II A responsabilidade civil do Estado, em qualquer hipótese, exige a prática de uma conduta comissiva.

III No Brasil, como regra, adota-se a teoria do risco administrativo, que admite a exclusão da responsabilidade civil do Estado, por exemplo, na hipótese de culpa exclusiva da vítima.

IV O nexo de causalidade entre a lesão e a conduta atribuível ao Estado é um dos requisitos indispensáveis para a configuração da responsabilidade civil do Estado.

Estão certos apenas os itens

a) I e II.

b) II e III.

c) III e IV.

d) I, II e IV.

e) I, III e IV.

2. (CEBRASPE/2022/SEFAZ-SE/Auditor Técnico de Tributos) No que diz respeito à responsabilidade do Estado, assinale a opção correta.

a) Dano anormal é aquele que alcança destinatários determinados, ou seja, que atinge um indivíduo ou uma classe delimitada de indivíduos.

b) Caso fortuito exclui a responsabilidade estatal.

c) Dano específico é aquele que ultrapassa os inconvenientes naturais e esperados da vida em sociedade.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

d) Dano antijurídico exige a presença do dano anormal e do dano específico.

e) As concausas afastam a culpa concorrente.

3. (CEBRASPE/2015/TRE GO/AJAA) Rafael, agente público, chocou o veículo que dirigia, de propriedade do ente ao qual é vinculado, com veículo particular dirigido por Paulo, causando-lhe danos materiais.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o seguinte item.

Rafael pode ser responsabilizado, regressivamente, se for comprovado que agiu com dolo ou culpa, mesmo sendo ocupante de cargo em comissão, e deve ressarcir a administração dos valores gastos com a indenização que venha a ser paga a Paulo.

4. (CEBRASPE/2012/ANCINE) A respeito do poder de polícia, da licitação e da responsabilidade civil, julgue o item subsequente.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é subjetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço.

5. (CEBRASPE/2016/TRT 8) A respeito da responsabilidade civil do Estado, assinale a opção correta.

a) A responsabilidade civil objetiva das concessionárias e permissionárias de serviços públicos abrange somente as relações jurídicas entre elas e os usuários dos serviços públicos.

b) A responsabilidade civil objetiva aplica-se a todas as pessoas jurídicas de direito público.

c) O princípio da pessoalidade é o que orienta a responsabilidade civil do Estado.

d) As pessoas jurídicas de direito público não se responsabilizam pelos danos causados por seus agentes.

e) A responsabilidade da administração pública será sempre objetiva.

6. (CEBRASPE/2015/TRE MT) O tocante à responsabilidade civil do Estado, assinale a opção correta.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) A previsão constitucional que estabelece a responsabilidade objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros refere-se à responsabilidade contratual e extracontratual do Estado.

b) Tratando-se de responsabilidade por dano nuclear, é inaplicável a excludente que consiste na culpa exclusiva da vítima para afastar o dever de indenizar.

c) Em se tratando de responsabilidade fundada no risco administrativo, para a configuração do nexo causal, devem ser investigados os elementos subjetivos do dolo ou da culpa do agente público.

d) Pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de transporte coletivo responde de forma subjetiva por eventuais danos causados a terceiros não usuários do serviço.

e) A clássica diferenciação entre fortuito externo e interno perde relevância para a teoria do risco administrativo, já que não configuram excludentes de responsabilidade.

7. (CEBRASPE/2015/TRE GO/AJAA) Rafael, agente público, chocou o veículo que dirigia, de propriedade do ente ao qual é vinculado, com veículo particular dirigido por Paulo, causando-lhe danos materiais.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o seguinte item.

A responsabilidade da administração pode ser afastada caso fique comprovada a culpa exclusiva de Paulo e pode ser atenuada em caso de culpa concorrente.

8. (CEBRASPE/2013/MPU/Analista – Apoio Jurídico) Acerca do controle legislativo da administração e da responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte.

A responsabilidade civil do Estado incide apenas se os danos causados forem de caráter patrimonial.

9. (CEBRASPE/2016/ANVISA) Julgue o item que se segue, relativo aos fundamentos da responsabilidade civil do Estado atualmente adotados pelo direito brasileiro.

Em virtude da observância do princípio da supremacia do interesse público, será integralmente excluída a responsabilidade civil do Estado nos casos de culpa — seja exclusiva, seja concorrente — da vítima atingida pelo dano.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

10. (CEBRASPE/2016/ANVISA) Julgue o item que se segue, relativo aos fundamentos da responsabilidade civil do Estado atualmente adotados pelo direito brasileiro.

Um ato, ainda que lícito, praticado por agente público e que gere ônus exorbitante a um cidadão pode resultar em responsabilidade civil do Estado.

11. (CEBRASPE/2016/ANVISA) Julgue o item que se segue, relativo aos fundamentos da responsabilidade civil do Estado atualmente adotados pelo direito brasileiro.

Para a caracterização da responsabilidade civil do Estado, basta a comprovação da qualidade de agente público, não se exigindo para isso que o agente esteja agindo no exercício de suas funções.

12. (CEBRASPE/2014/PF) Considere que, durante uma operação policial, uma viatura do DPF colida com um carro de propriedade particular estacionado em via pública. Nessa situação, a administração responderá pelos danos causados ao veículo particular, ainda que se comprove que o motorista da viatura policial dirigia de forma diligente e prudente.

13. (CEBRASPE/2014/SUFRAMA) Um veículo da SUFRAMA, conduzido por um servidor do órgão, derrapou, invadiu a pista contrária e colidiu com o veículo de um particular. O acidente resultou em danos a ambos os veículos e lesões graves no motorista do veículo particular.

Com referência a essa situação hipotética, julgue o item que se segue.

Provado que o motorista da SUFRAMA não agiu com dolo ou culpa, a superintendência não estará obrigada a indenizar todos os danos sofridos pelo condutor do veículo particular.

14. (CEBRASPE/2014/ANATEL) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.

Caso seja impossível a identificação do agente público responsável por um dano, o Estado será obrigado a reparar o dano provocado por atividade estatal, mas ficará inviabilizado de exercer o direito de regresso contra qualquer agente.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

15. (CEBRASPE/2013/ANTT) Com relação ao regime disciplinar dos servidores públicos civis da União, julgue o item que se segue.

Considere que determinado servidor da ANTT, no exercício de sua função, tenha causado dano a terceiro. Nessa situação, o servidor responderá diretamente perante o terceiro pelos prejuízos causados.

16. (CEBRASPE/2013/TCE-RO) A respeito da responsabilidade civil e da responsabilização da administração, julgue o item subsequente.

O fato que gera a responsabilidade tem de estar diretamente atrelado ao aspecto da licitude e ilicitude do fato.

17. (CEBRASPE/2021/ISS Aracaju/Auditor Fiscal de Tributos) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue os seguintes itens.

I. O caso fortuito e a força maior são causas que excluem a responsabilidade civil do Estado.

II. Particular pode propor ação de indenização contra um servidor público que, no exercício da sua função pública, dolosamente lhe tenha causado prejuízo, dada a sua legitimidade passiva.

III. O Brasil adota a teoria do risco administrativo, segundo a qual o prejudicado deve identificar a conduta culposa do agente público para lhe imputar a responsabilização.

Assinale a opção correta.

a) Apenas o item I está certo.

b) Apenas o item II está certo.

c) Apenas os itens I e III estão certos.

d) Apenas os itens II e III estão certos.

e) Todos os itens estão certos.

18. (CEBRASPE/2022/Prefeitura de Maringá/Procurador Municipal) Alberto, servidor público efetivo do município X, lotado na Secretaria Municipal Y, no estrito exercício de suas funções, ofendeu a honra de determinado cidadão, usuário do serviço público. O usuário, após orientação de seu advogado, decidiu ingressar com ação de indenização civil.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Nessa situação hipotética, à luz do entendimento do STF a respeito da responsabilidade civil do Estado, a ação de indenização civil deverá ser proposta contra o

a) município X, em litisconsórcio com o servidor Alberto;

b) servidor Alberto;

c) prefeito do município X;

d) secretário da Secretaria Municipal Y;

e) município X.

19. (CEBRASPE/2022/PC-PB/Perito Oficial Químico Legal - Área Química) A responsabilidade civil do Estado impõe que

a) a ilicitude do agente seja um ato antijurídico;

b) o ato de improbidade seja crime próprio de servidor público;

c) a prescrição quinquenal contra a fazenda pública restrinja-se a pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta;

d) seja confirmado o nexo causal entre o fato administrativo e o dano provocado pela conduta, para a comprovação da responsabilidade objetiva do Estado;

e) a ação regressiva contra servidor que cause ilícito e aja com dolo ou culpa seja imprescritível.

20. (CEBRASPE/2023/MPE-PA) Considerando o disposto na Constituição Federal de 1988 (CF) e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue os itens a seguir, a respeito da responsabilidade civil do Estado.

I No tocante às atividades perigosas, é possível, por meio de lei específica, ampliar a responsabilidade civil do Estado para adotar a teoria do risco integral.

II O Estado responde objetivamente por acidentes ocasionados em decorrência do comércio de fogos de artifício exercido clandestinamente, dada a omissão estatal relativa ao dever de fiscalização e vigilância.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

III É possível a responsabilização civil do Estado por danos ocasionados aos particulares em decorrência da implementação de política diretiva de fixação de preços para determinado setor, desde que haja comprovação de efetivo prejuízo econômico, mediante perícia técnica.

Assinale a opção correta.

a) Apenas o item I está certo;

b) Apenas o item III está certo;

c) Apenas os itens I e III estão certos;

d) Apenas os itens II e III estão certos;

e) Todos os itens estão certos.

21. (CEBRASPE/2022/PC-RJ) Maria trafegava em seu carro na Ponte Rio-Niterói, durante a manhã, a caminho do trabalho, sentido Rio de Janeiro, quando, em meio ao trânsito lento, foi surpreendida por uma viatura da polícia civil, que passou de forma brusca e acelerada ao lado de seu veículo, causando um leve abalroamento, que levou a motorista a colidir contra o veículo à sua frente, o que, afinal, causou graves danos a esses dois carros. Apesar do acidente e dos danos materiais aos dois veículos, não houve feridos. Após confeccionar a declaração de acidente de trânsito no site da Polícia Rodoviária Federal, Maria resolveu comparecer ao plantão da Corregedoria-Geral da Polícia Civil, para noticiar o ocorrido, tendo indicado o número da unidade policial inscrito na viatura, assim como o horário em que o abalroamento havia acontecido. Em sua apuração preliminar, a corregedoria identificou os policiais civis que estavam na viatura, assim como constatou que eles não se dirigiam a nenhuma diligência policial na ocasião, apenas buscavam fugir do engarrafamento. Após regular sindicância administrativa disciplinar, os policiais foram punidos. Ao tomar conhecimento do resultado da apuração da Corregedoria-Geral de Polícia Civil, Maria decidiu ajuizar ação para obter do Estado reparação civil, tendo em vista os danos causados ao seu veículo.

A partir dessa situação hipotética, assinale a opção correta, com relação à responsabilidade civil dos servidores públicos.

a) Maria deverá ajuizar ação de responsabilidade civil em desfavor do policial que conduzia a viatura quando do abalroamento, já que foi apurado, no procedimento disciplinar, que ele atuou com dolo ou culpa;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) A ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado, não sendo possível a responsabilização civil do servidor que causou o dano, nem mesmo em ação de regresso;

c) Cabe à vítima do dano a escolha do polo passivo da demanda, podendo ela ajuizar ação contra o servidor policial civil que causou o dano ou contra o Estado, ente político;

d) Ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou contra pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, em observância ao princípio da dupla garantia, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa;

e) É cabível ação de regresso contra o agente responsável pelo dano somente nos casos de ato doloso.

22. (CEBRASPE/2023/CNMP/Analista-Tecnologia da Informação e Comunicação) Com base na Constituição Federal de 1988 e na Lei n.º 8.112/1990, julgue o item a seguir.

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado exploradoras de atividade econômica responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, vedado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

23. (CEBRASPE/2022/TCE-RJ/Técnico de Controle Externo) João, servidor público, praticou ato administrativo que causou prejuízo a um particular. Percebendo a ilegalidade decorrente da prática desse ato, João revogou-o. Mesmo assim, o particular resolveu pedir indenização e ajuizou ação de responsabilidade civil do Estado em face do ato de João, alegando que o dano já havia sido concretizado.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

O Estado poderá ser condenado a pagar indenização ao particular em razão do dano causado por João, desde que o particular comprove o dolo ou a culpa do servidor público na prática do ato.

24. (CEBRASPE/2022/CBM-RO/Oficial Bombeiro Militar) Conforme as disposições presentes na Constituição da República Federativa do Brasil (CF/1988), as condutas praticadas por agentes públicos que causem danos a terceiros geram responsabilização para as pessoas jurídicas de direito.

a) público, sem a possibilidade de direito de regresso;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) privado prestadoras de serviço público, sem a possibilidade de direito de regresso;

c) privado que explorem atividade econômica e as prestadoras de serviço público;

d) privado que explorem atividade econômica;

e) público e de direito privado prestadoras de serviço público, com a possibilidade de regresso.

Ações de reparação de dano e regressiva

25. (CEBRASPE/2015/TRE GO/AJAJ) Em decorrência do lançamento indevido de condenação criminal em seu registro eleitoral, efetuado por servidor do TRE/GO, um cidadão que não havia cometido nenhum crime, ficou impedido de votar na eleição presidencial, razão por que ajuizou contra o Estado ação pleiteando indenização por danos morais. Apurou-se que o erro havia ocorrido em virtude de homonímia e que tal cidadão, instado pelo TRE/GO em determinado momento, havia se recusado a fornecer ao tribunal o número de seu CPF.

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue o item seguinte, referente à responsabilidade civil do Estado.

Na referida ação, fundamentada na responsabilidade objetiva do Estado, constarão como corréus o servidor responsável pelo erro e o poder público.

Responsabilidade por atos legislativos e jurisdicionais

26. (CEBRASPE/2016/TCE-PA) Julgue o item que se segue, a respeito do controle da administração e da responsabilidade civil do Estado.

Em nenhuma circunstância será o Estado responsabilizado por danos decorrentes dos efeitos produzidos por lei, uma vez que a atividade legislativa é fundamentada na soberania e limitada somente pela Constituição Federal de 1988.

Casos especiais

27. (CEBRASPE/2023/Prefeitura de Fortaleza/Auditor do Tesouro Municipal) No que se refere à responsabilidade civil do Estado, julgue o item que se segue.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O Estado não poderá ser responsabilizado objetivamente por atos de tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, devido ao fato de os serviços notariais e de registro serem exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.

28. (CEBRASPE/2023/Prefeitura de Fortaleza/Auditor do Tesouro Municipal) No que se refere à responsabilidade civil do Estado, julgue o item que se segue.

A responsabilidade civil do Estado por danos nucleares independe da existência de culpa.

29. (CEBRASPE/2023/TCDF/Analista Administrativo de Controle Externo) No que concerne aos poderes e princípios da administração pública e à responsabilidade do Estado, julgue o item seguinte.

Se um cidadão sofre dano em seu patrimônio por evento da natureza, isso caracteriza força maior, que afasta a possibilidade de responsabilização civil do poder público.

▪

Modalidades de responsabilização do Estado

30. (CEBRASPE/2023/PM-SC/Oficial Policial Militar) Consoante a Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência do STF, a responsabilidade civil do Estado é

a) objetiva e baseia-se no risco administrativo, admitindo excludentes de responsabilidade, razão pela qual o cometimento de crime por presidiário foragido do sistema prisional não necessariamente conduzirá à responsabilização extracontratual do poder público;

b) objetiva e baseia-se na culpa do serviço, não admitindo excludentes de responsabilidade, razão pela qual o cometimento de crime por presidiário foragido do sistema prisional conduzirá à responsabilização extracontratual do poder público;

c) subjetiva e baseia-se na culpa do serviço, admitindo excludentes de responsabilidade, razão pela qual o cometimento de crime por presidiário foragido do sistema prisional não necessariamente conduzirá à responsabilização extracontratual do poder público;

d) objetiva e baseia-se na culpa do serviço, admitindo excludentes de responsabilidade, razão pela qual o cometimento de crime por presidiário foragido do sistema prisional não necessariamente conduzirá à responsabilização extracontratual do poder público;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

e) objetiva e baseia-se no risco administrativo, não admitindo excludentes de responsabilidade, razão pela qual o cometimento de crime por presidiário foragido do sistema prisional conduzirá à responsabilização extracontratual do poder público.

31. (CEBRASPE/2023/PM-PA/Aluno Oficial) A respeito da responsabilidade civil do Estado, julgue os itens seguintes.

I Os danos ocasionados a particulares em decorrência de atos de multidões, via de regra, não atraem a responsabilização do Estado, porquanto considera-se que tais atos são praticados por terceiros.

II O suicídio de detentos, ainda que ocorrido no interior do estabelecimento prisional, configura culpa exclusiva da vítima, eximindo o Estado de responsabilização extracontratual.

III A mera declaração de inconstitucionalidade de uma lei é razão suficiente para se caracterizar a responsabilidade civil do Estado em face do administrado, considerada a ilegítima atuação do Poder Legislativo.

Assinale a opção correta.

a) Nenhum item está certo.

b) Apenas o item I está certo.

c) Apenas o item II está certo.

d) Apenas o item III está certo.

e) Todos os itens estão certos.

32. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário - Comissário da Infância e da Juventude) No que diz respeito a atos administrativos, agentes públicos, princípios e poderes da administração pública e responsabilidade civil do Estado, julgue o seguinte item.

Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), nos termos da Constituição Federal de 1988 (CF), a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional é caracterizada independentemente da demonstração do nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta delituosa praticada.

33. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário) No que diz respeito à responsabilidade civil do Estado, julgue o item subsequente.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Caso indenize terceiro, em decorrência de danos causados por atos praticados por tabeliães e registradores oficiais no exercício de suas funções, o Estado terá direito de regresso contra o causador do dano nos casos de dolo ou culpa.

34. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário) No que diz respeito à responsabilidade civil do Estado, julgue o item subsequente.

Na hipótese de exames cancelados por indícios de fraude, o Estado e a pessoa jurídica de direito privado organizadora do concurso público respondem solidariamente pelos danos materiais causados aos candidatos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito

1. C
2. D
3. Certo
4. Errado
5. B
6. B
7. Certo
8. Errado
9. Errado
10. Certo
11. Errado
12. Certo
13. Errado
14. Certo
15. Errado
16. Errado
17. A
18. E
19. D
20. B
21. E
22. Errado
23. Errado
24. C
25. Errado
26. Errado
27. Errado
28. Certo
29. Errado
30. A
31. B
32. Errado
33. Certo
34. Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

CADERNO DE JURISPRUDÊNCIA COMPLEMENTAR

Os principais entendimentos jurisprudenciais que julgamos relevantes sobre o nosso assunto, além dos já eventualmente expostos no roteiro de revisão, são apresentados a seguir[1].

Legitimidade passiva

> *"A teor do disposto no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa"[2].*

Responsabilidade – casos especiais

> *"Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, é necessário que exista violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais, ou quando for de conhecimento do Poder Público eventuais irregularidades praticadas pelo particular"[3].*
>
> *"A responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos dos juízes, a não ser nos casos expressamente declarados em lei. [...] Decreto judicial de prisão preventiva não se confunde com o erro judiciário - C.F., art. 5º, LXXV - mesmo que o réu, ao final da ação penal, venha a ser absolvido"[4].*

---

[1] Recomendamos que o estudo da jurisprudência ocorra em uma fase mais avançada, quando o aluno já efetuou algumas revisões da matéria. Inclusive, um bom conhecimento das normas e da doutrina será necessário para que o estudo da jurisprudência seja eficiente. Bom, no estudo da jurisprudência, é essencial conferir priorização maior ao estudo das súmulas vinculantes (as súmulas vinculantes e súmulas que eventualmente estejam relacionadas ao tema deste relatório estão expostas no roteiro de revisão). Em segundo lugar na priorização, as súmulas e teses de repercussão geral. Em último lugar, os demais precedentes. Na maior parte das vezes, a quantidade de entendimentos jurisprudenciais que trazemos para um dado assunto é pequena, porém, há casos em que ela pode ser bastante elevada. Em qualquer dos casos, o aluno não deve tentar decorar tudo de uma só vez: a memorização dos principais pontos virá com as diversas revisões. Por fim, vale destacar que o estudo da jurisprudência ajuda na compreensão e fixação dos próprios dispositivos normativos e conceitos doutrinários, funcionando como uma ótima revisão complementar de conteúdo para alunos mais avançados.

[2] STF – RE 1027633

[3] STF – RE 136861.

[4] STF – 429.518/SC.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

É possível a responsabilização civil objetiva do Estado em razão de dano causado ao particular (no caso, perdeu o emprego) em virtude de sua prisão preventiva que, ao final das diligências policiais, se mostrou falha porquanto houve arquivamento do inquérito policial[5].

"O Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliães registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa"[6].

[5] STF – 385.943.
[6] STF - RE 842846

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Referências Bibliográficas

ALEXANDRINO, Marcelo. DIAS, Frederico. PAULO, Vicente. Aulas de direito constitucional para concursos. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2013.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). A Constituição e o Supremo. 5. ed. Brasília: STF, Secretaria de Documentação, 2016.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 29. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

FURTADO, Lucas Rocha. Curso de direito administrativo. 5. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016.

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

LIMA, Gustavo Augusto F. de. Agências reguladoras e o poder normativo. 1. ed. São Paulo: Baraúna, 2013.

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 40. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.